

Dürfen sie kommen?; Die Bundesregierung muss entscheiden, inwieweit Flüchtlinge zukünftig ihre Familien nachholen können

Dürfen sie kommen?; Die Bundesregierung muss entscheiden, inwieweit Flüchtlinge zukünftig ihre Familien nachholen können

Die ZEIT (inklusive ZEIT Magazin)

11. Januar 2018

Copyright 2018 Zeitverlag Gerd Bucerius GmbH & Co. Alle Rechte vorbehalten



Section: POLITIK; Dürfen sie kommen?; S. 5; Ausg. 3

Length: 1580 words

Byline: Martin Klingst, Mariam Lau

Body

Ja

Den Familiennachzug zu erlauben ist keine Frage der Großzügigkeit. Sondern rechtlich geboten

VON MARTIN KLINGST

Der Streit um den Familiennachzug ist derart emotional aufgeladen, dass der Blick für die nüchternen Fakten verloren geht. Meist kreist die Diskussion um die Frage, ob es nun der Integration hilft, wenn Flüchtlinge ihre Familien nach Deutschland holen können. Wir wissen zu wenig, um sie abschließend beantworten zu können. Aber sie kann getrost offenbleiben. Denn schon das, was wir wissen, zeigt klar: Die Aufhebung des Nachzugsstopps ist nicht nur rechtlich und humanitär geboten. Vor den Folgen muss sich auch niemand fürchten.

Fünf gute Gründe gibt es dafür.

Erstens: Internationale Organisationen schätzen, dass es noch viele Jahre dauern wird, bis etwa Syrer ungefährdet in ihre Heimat zurückkehren können. Anders als für Flüchtlinge, die politisches Asyl oder den regulären Flüchtlingsschutz genießen, gilt für jene, denen nur "subsidiärer Schutz" zuerkannt wurde, ein Nachzugsstopp für Familienangehörige (siehe Kasten). Diese Schlechterbehandlung, eine Finte der deutschen Flüchtlingspolitik, ist kaum zu rechtfertigen, beruht sie doch auf einem Lotteriespiel: Zu oft entscheidet allein der Zufall, welchen Status ein Bürgerkriegsflüchtling erhält. Menschenrechtsverbände haben zahlreiche Fälle dokumentiert, bei denen trotz identischer Fluchtgeschichten manchen Syrern oder Irakern der volle, anderen hingegen bloß der subsidiäre Schutz zuteilwurde. Dahinter steht politische Opportunität: Der subsidiäre Schutz wurde eingeführt, weil er es erlaubt, gewisse Rechtsansprüche wie den Familiennachzug einzuschränken. Darum erhalten auch immer mehr Flüchtlinge nur diesen Status. Für den deutschen Staat ist das bequemer. Es bedeutet aber auch: Vor dem Gesetz sind damit nicht alle gleich.

Zweitens: Nachgeholt werden können nur die Kernfamilien. Das heißt, einem erwachsenen Flüchtling dürfen dessen Ehepartner und die gemeinsamen minderjährigen Kinder nach Deutschland folgen - und einem sogenannten unbegleiteten minderjährigen Flüchtling dessen Eltern, nicht aber die Geschwister. So kann zum

Dürfen sie kommen?; Die Bundesregierung muss entscheiden, inwieweit Flüchtlinge zukünftig ihre Familien nachholen können

Beispiel eine Mutter vor die absurde und unmenschliche Entscheidung gestellt werden, ob sie zu ihrem vereinsamten 15-jährigen Sohn nach Deutschland zieht oder bei ihrer zwölfjährigen Tochter im kriegsgeplagten Syrien ausharrt. Daher dürfte sich manche Familie entscheiden, zu bleiben, wo sie ist.

Drittens: Niemand kann voraussagen, wie viele Familien sich tatsächlich auf den Weg machen würden, wenn sie dürften. Aller Voraussicht nach aber nicht Hunderttausende Menschen, wie etwa die CSU behauptet, sondern eher zwischen 60 000 und 120 000. Dafür sprechen jedenfalls die bisherigen Erkenntnisse: Laut Auswärtigem Amt lagen bis Ende vergangenen Jahres aus Syrien und dem Irak lediglich 54 000 Anfragen für Nachzugsvisa vor. Das Institut für Arbeits- und Berufsforschung schätzt die Zahl möglicher Nachzügler auf 60 000. Selbst wenn es mehr würden, müssten nicht alle auf einmal kommen. Die Aufnahme könnte zeitlich gestreckt und nach Dringlichkeit sortiert werden. Die Aufhebung des Nachzugsstopps bedeutete keinen Kontrollverlust, sondern ein geordnetes Verfahren.

Viertens: Die Befürworter des Stopps argumentieren, dass es auch für Angehörige von subsidiär Geschützten längst eine Möglichkeit gibt, nach Deutschland zu kommen, wenn sie akut in Not sind, nämlich die Härtefallregelung im Aufenthaltsgesetz. Doch diese Einzelfallprüfung, rügen die Gerichte, erfordert bürokratische Vorarbeit, die kaum ein Betroffener im kriegsgebeutelten Herkunftsland erfüllen kann. Seit April 2016 wurden gerade einmal 66 Anträge bewilligt. Die Härtefallregelung ersetzt den regulären Familiennachzug nicht.

Fünftens: Der Artikel 6 des Grundgesetzes stellt Ehe und Familie unter besonderen Schutz. Was das für den Familiennachzug heißt, lässt sich in internationalen Vereinbarungen nachlesen, die auch für Deutschland verbindlich sind. So räumt die UN-Kinderrechtskonvention dem Kindeswohl Vorrang ein und verlangt, die von einem Kind oder seinen Eltern gestellten Anträge auf Familiennachzug "wohlwollend, human und beschleunigt" zu bearbeiten. Es wäre keine Geste der Großzügigkeit, würde die künftige Bundesregierung den Familiennachzug wieder ermöglichen, es ist ihre Pflicht.

Nein

Deutschland bietet jenen Schutz, die ihn akut brauchen. Angehörige schließt das nicht automatisch ein

VON MARIAM LAU

Auch nach Weihnachten ist es schwer, gegen die Zusammenführung von Flüchtlingsfamilien zu argumentieren. Der Gedanke an Frauen und Kinder, die irgendwo im Schlamm eines griechischen Lagers feststecken, weil deutsche Behörden Nein sagen, ist kaum erträglich. Deshalb gibt es den Familiennachzug ja auch für alle, die den vollen Flüchtlingsschutz oder gar politisches Asyl genießen. Aber für diejenigen, die nur einen engeren, zeitlich befristeten, einen "subsidiären" Schutz bekommen, ist der Familiennachzug aufgehoben. Und dabei sollte es bleiben.

Denn "subsidiär" heißt, brutal gesprochen: Dein Leben ist momentan in Gefahr, und deshalb schützen wir dich für eine Zeit. Wir wollen aber nicht, dass du bleibst.

Die brenzlige Prinzipienfrage, die hinter dem Streit um den Familiennachzug zu den "subsidiär Geschützten" steckt, lautet: Ist die Unterscheidung zwischen Flüchtlingsschutz und Einwanderung legitim?

Denn Familienangehörige, die in der Türkei oder im Libanon untergekommen sind, befinden sich - so kalt das klingt - nicht mehr in Lebensgefahr. Wenn sie herkommen, sind sie Zuwanderer, keine Flüchtlinge. Wer Zuwanderung steuern und begrenzen will - und das ist eine eindeutige Mehrheit der Bundesbürger -, der muss Einwanderung durch die Hintertür vermeiden. Härtefälle ausgenommen.

Wie widersinnig die Gewährung von Familiennachzug für die "Subsidiären" ist, zeigt sich daran, wie die Regelung zustande kam. Der Familiennachzug war ursprünglich nicht vorgesehen. Aber im August 2015, als die Bundesregierung noch die Zuwanderung Zehntausender Osteuropäer für das Hauptproblem hielt, wurde in Panik ein Deal mit den Grünen geschlossen: Anerkennung der Westbalkanländer als sichere Herkunftsstaaten (und damit die Abschiebung Zehntausender Migranten) im Tausch gegen den Familiennachzug auch für jene, denen

Dürfen sie kommen?; Die Bundesregierung muss entscheiden, inwieweit Flüchtlinge zukünftig ihre Familien nachholen können

man nur subsidiären Schutz zugesprochen hat. Schon kurze Zeit später, nach der "Grenzöffnung" und dem Massenzustrom aus Syrien, dem Irak und Afghanistan, schlug die Panik wieder in die Gegenrichtung um. Es kamen zu viele, zu unkontrolliert. Die Bundesregierung setzte den Familiennachzug aus. Und zwar mit Zustimmung der SPD - derselben SPD, die jetzt ohne den Familiennachzug nicht in eine neue große Koalition eintreten will.

Das Hauptargument der "Familienzusammenführer" lautet: Wer seine Familie nicht nachholen darf, der kann sich auch nicht richtig integrieren. Aber langfristige Integration ist ja gerade nicht die Idee beim subsidiären Schutz!

In keinem anderen Bereich des öffentlichen Lebens erfreuen sich Rechtsbrüche einer solch verblüffenden Zustimmung oder zumindest achselzuckenden Hinnahme wie in der Migrationspolitik: Grenzübertreite und Schutzgewährung ohne Identitätsnachweis; Minderjährige, die keine sind, Kirchenasyl, Transferleistungsbetrug in großem Stil - all das ärgert zwar eine Menge Leute. Aber im öffentlichen Diskurs, zum Beispiel während der Jamaika-Verhandlungen, gab es eigentlich nur den moralischen Vorhalt seitens der "Familienzusammenführer": Wo sind eure christlichen Familienwerte?, mit dem sich Unionspolitiker konfrontiert sahen. Sie aber erwiderten nur kleinlaut: Mehr verkraftet unser Land nicht. Sie hätten sagen sollen: Für wen machen wir eigentlich Politik? Warum soll sich unser Christentum nicht auch melden, wenn Kommunalpolitiker in Mannheim und anderswo an der Versorgung der Flüchtlinge verzweifeln?

Es gibt im Moment niemanden mehr, der offensiv für einen Mittelweg eintritt: Ja sagen zu immerhin 200 000 Flüchtlingen pro Jahr, dafür ein Nein akzeptieren zum Familiennachzug von einigen Zehntausend. Am lautesten sind die, die gegen jede Einwanderung polemisieren, und die anderen, die so tun, als ob das christliche Abendland unterginge, wenn die "Subsidiären" ihre Familien nicht sofort nachholen können.

So aber wirkt Migrationspolitik, als sei sie Schicksal: von niemandem wirklich gewollt, von keinem verantwortet. Womöglich finden Union und SPD in dieser Woche einen vernünftigen Kompromiss. Dann müssen sie auch gemeinsam für ihn kämpfen, damit er nicht im Getöse untergeht.

Streitpunkt FamilieVor dem Gesetz ist Flüchtling nicht gleich Flüchtling. Nur wer nachweisen kann, dass er persönlich in seiner Heimat verfolgt wird, hat ein Anrecht auf Asyl - und darf damit auch seine engen Angehörigen nach Deutschland holen. Viele Flüchtlinge aus Bürgerkriegsländern wie Syrien und dem Irak aber genießen in Deutschland lediglich "subsidiären Schutz". Ihre Aufenthaltserlaubnis ist zunächst auf ein Jahr beschränkt und wird nur so lange verlängert, wie die Rückkehr ins Heimatland nicht sicher ist. Der entscheidende Unterschied: Für subsidiär Schutzberechtigte wurde der Familiennachzug 2015 ausgesetzt, um die Zahl der Ankommenden zu verringern. Im März 2018 läuft dieser Nachzugsstopp aus. Die Bundesregierung muss entscheiden, ob Flüchtlinge mit subsidiärem Status künftig wieder ihre Angehörigen nach Deutschland nachholen dürfen.

Graphic

In den Trümmern einer Stadt in Syrien warten Kinder auf das Festmahl zu Ramadan

Classification

Language: GERMAN; DEUTSCH

Dürfen sie kommen?; Die Bundesregierung muss entscheiden, inwieweit Flüchtlinge zukünftig ihre Familien nachholen können

Publication-Type: Zeitung

Journal Code: zei

Subject: FLÜCHTLINGE & VERTRIEBENE (91%); FLÜCHTLINGSKRISE IN EUROPA (90%); FAMILIE (89%); GESETZGEBUNG (89%); POLITIK (89%); VEREINIGUNGEN & ORGANISATIONEN (89%); KRIEG & KRIEGERISCHE AUSEINANDERSETZUNG (79%); POLITISCHE PARTEIEN (79%); NEGATIVE NACHRICHTEN (78%); MENSCHENRECHTE (77%); ZUWANDERUNGSGESETZ (77%); DEUTSCHE POLITISCHE PARTEIEN (74%); POLITISCHES ASYL (74%); INTERNATIONALE ORGANISATIONEN & INSTITUTIONEN (72%); GERICHTSPROZESSE (70%); BÜRGERKRIEG (67%)

Geographic: SYRIEN (91%); DEUTSCHLAND (90%); IRAK (79%)

Load-Date: January 12, 2018

End of Document